



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY
NYOMOZÓ ALOSZTÁLY

Iktatószám: 29022/805/2022.b.

Ügyintéző: Szabó Bence r. szds.

FELJEGYZÉS
Griffeye Analyze szoftverrel történő elemzésről

Fenti számon eljárást folytatunk a Btk. 204 § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő gyermekpornográfia büntett és más bűncselekmények gyanúja miatt.

Az eljárás során hatóságunk elemezte a Mohácsi Edmond Kálmán 1202 Budapest, Tompa utca 24. szám alatti lakóhelyén 2022. december 14-én fogatosított kutatás során lefoglalt és B100010971166 KBR számon nyilvántartott, Mohácsi Edmond Kálmán tulajdonát képező Samsung Galaxy A53 mobiltelefon-készüléket.

Az elemzést a Griffeye Analyze nevű programmal (verzió: 22.3.1 licenz: DI-ML7W-SFGE-648P-R9FK) hajtottam végre, mely program funkciói közé tartozik, hogy automatikus szűrést végez a teljes adatállomány vonatkozásában, majd listázza az eszközön található kép-, illetve videófájlokat.

Az ilyen módon, a program által kigyűjtött fájlok elsősorban összevetésre kerülnek a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály (a továbbiakban: KEFO) által vezetett, gyermekpornográf felvételek HASH értékeit tartalmazó adatbázissal, mely a lentebb ismertetett kritériumoknak megfelelően már előzetesen megvizsgálásra és bekategorizálásra került. A HASH egy egyedi karaktersorozat, amely bármilyen tetszőleges fájlról leképezhető, használatával később egyértelműen azonosítható lesz a fájl, amelyről készült, így a nyilvántartott és folyamatosan frissülő HASH lista alapján a gyermekpornográf felvételek egyértelműen beazonosíthatók.

A KEFO által előzetesen megvizsgált és kategorizált felvételek között megkülönböztetünk ismert és ismeretlen sértetteket. Ismeretlen sértettek esetén a felvételen szereplő személyek életkorának meghatározása és a kategorizálás laikus szemmel, a megszerzett tapasztalatok alapján, a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával, a szereplők testi adottságainak figyelembe vételével történt. Ismert sértettek esetén a korábbi büntetőeljárások során hitelt érdemlően azonosított áldozatok ismert életkora szerint történt a kategorizálás.

Az előzetes, automatikus kategorizálást követően a HASH listában nem szereplő, fennmaradó felvételek ellenőrzésére egyesével, manuálisan kerül sor az ügy előadója által a további, gyermekeket szerepeltető pornográf tartalmak szempontjából.

Kategóriák

A Griffeye Analyze program lehetőséget biztosít a felvételek kategorizálására, melyre aszerint került sor, hogy az adott felvétel gyermekpornográf, ahhoz kapcsolódó, vagy ok, azaz biztosan nem gyermekpornográf tartalmú.

1-8. Gyermekpornográf, azaz illegális tartalmak (piros színnel jelölt)

A gyermekpornográf tartalmak korábbi egységes kategóriája a 2021. július 8-án hatályba lépett Btk. módosításnak történő megfelelés érdekében került szétbontásra.

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy az egyes kategóriákba sorolt felvételek mely törvényi tényállásnak felelnek meg (szürkével jelölt cellák).

		(1) a), b), c)	(2) a), d)	(3)	(1) vagy (5) a), b)
1.	12. életévét be nem töltött személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy)				
2.	12. életévét be nem töltött személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valóságghű ábrázolás)				
3.	12. életévét be nem töltött személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és <u>nem</u> erőszak alkalmazását, illetve 12-18. életév közötti személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy)				
4.	12. életévét be nem töltött személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és <u>nem</u> erőszak alkalmazását, illetve 12-18. életév közötti személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valóságghű ábrázolás)				
5.	14-18. életév közötti személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és <u>nem</u> erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy)				
6.	14-18. életév közötti személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és <u>nem</u> erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valóságghű ábrázolás)				

7.	12-14. életév közötti személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és <u>nem</u> erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy)				
8.	12-14. életév közötti személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és <u>nem</u> erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valóság-hű ábrázolás)				

Ezekbe a kategóriákba a KEFO által előzetesen megvizsgált és kategorizált felvételek, illetve az ezt követően fennmaradó, egyesével, manuálisan feldolgozott és kategorizált felvételek kerülnek.

A manuális vizsgálat során az alábbi fogalmak alapul vételével kerül megállapításra, hogy mely felvételek minősülnek gyermekpornográf tartalmúnak.

- A Btk. 204. § (8) bekezdés értelmében pornográf felvétel „a másnak vagy másoknak a nemiséget súlyosan szeméremszértlő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon történő ábrázolása, ideértve a nem létező személy vagy személyek valóság-hű ábrázolását is.”
- Az Európai Parlament és a Tanács a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011/93/EU számú irányelvének 2. cikk c) pontja szerint „gyermekpornográfia minden olyan anyag, amely vizuálisan ábrázolja a kifejezetten szexuális magatartást tanúsító vagy ilyen magatartást színlelő gyermeket; vagy gyermek nemi szerveit mutatja be, elsődlegesen szexuális céllal; [...]”.
- A Lanzarote egyezmény (2015. évi XCII. törvény) 20. cikk 2. pontja szerint „A gyermekpornográfia kifejezés minden olyan anyagot jelent, amely vizuálisan ábrázol egy valós vagy színlelt, egyértelműen szexuális cselekményben részt vevő gyermeket, vagy egy gyermek nemi szerveinek elsődlegesen szexuális célú ábrázolását.”

9. Kapcsolódó tartalmak (rózsaszínnel jelölt)

A kapcsolódó tartalmak kategóriába szintén a KEFO által előzetesen megvizsgált és kategorizált felvételek, illetve az ezt követően fennmaradó, az ügy előadója által manuálisan feldolgozott és kategorizált felvételek kerülnek.

A 9-es kategóriába olyan felvételek sorolhatók, melyek a magyar jogszabályok alapján nem minősülnek gyermekpornográf felvételnek, azonban a nyomozás szempontjából jelentőséggel bírhatnak. Ilyenek például az erotikus tartalmú, 18. életévüket be nem töltött, meztelenül, félmeztelenül vagy felöltözve pózoló gyermekeket ábrázoló felvételek, melyeken azonban a nemiség nem súlyosan szeméremszértlő nyíltsággal került ábrázolásra, viszont a kontextus provokatív, szexuális töltetet sugall. Ide tartoznak továbbá a strandokon meztelen gyermekekről elsődlegesen nem szexuális céllal készült felvételek is, illetve a gyermekpornográf tartalmú, több fájlból álló képsorozatok olyan felvételei, amelyeken a gyermek még ruhában van, vagy csak az arca látható.

Az ebbe a kategóriába sorolt felvételekkel kapcsolatos magatartások nem valósítják meg a Btk. 204. § szerinti gyermekpornográfia büntetét, így ezek nem képezhetik gyanúsítás alapját, csupán az elkövető szexuális érdeklődésének irányára engednek következtetni, valamint az áldozatazonosítást segítik elő.

0. Ok (zöld színnel jelölt)

Ebbe a kategóriába is a KR NNI által előzetes besorolt, majd az ügy előadója által manuálisan átvizsgált felvételek kerülnek. Az OK kategóriába azok a felvételek tartoznak, melyek esetében kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy a felvételek nem gyermekpornográf tartalmúak.

Vizsgálat

A felvételek KEFO adatbázissal történő összevetése, majd pedig az általam végzett ellenőrzése során az alábbiak kerültek megállapításra Mohácsi Edmond Kálmán Samsung Galaxy A53 mobiltelefonja vonatkozásában.

A laptopon összesen 105.860 db kép-, illetve videófájl található, melyek KEFO adatbázisával történő összevetését követően a program összesen 0 db gyermekpornográf 0 db kapcsolódó és 3.751 db OK kategóriájú felvételt talált. A maradék 102.109 db felvétel manuálisan történő ellenőrzését és kategorizálását követően megállapítható, hogy 129 db felvétel gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázolja (alkategóriák szerinti részletezését lásd a lenti képernyőképen), 105.731 db fájl pedig a 0-ás, vagyis Ok kategóriába került besorolásra, azaz nem minősül gyermekpornográfiának.

A gyermekpornográf felvételek között 109 db kép és 20 db videó található.

0	OK	105 731	(20 320)
1	12. életévét be nem töltött személyt szexuálisan kizsákmányoló vagy...	0	(0)
2	12. életévét be nem töltött sérelmére sanyargatást vagy...	0	(0)
3	12. életévét be nem töltött személyt nem sanyargatva...	64	(3)
4	12. életévét be nem töltött személyt nem sanyargatva...	0	(0)
5	14.-18. év közötti személy, nem sanyargatva (valós sze...	65	(6)
6	14.-18. év közötti személy nem sanyargatva (valósággh...	0	(0)
7	12.-14. év közötti személy (valós személy)	0	(0)
8	12.-14. év közötti személy (valóságghú személy)	0	(0)
9	Kapcsolódó	0	(0)

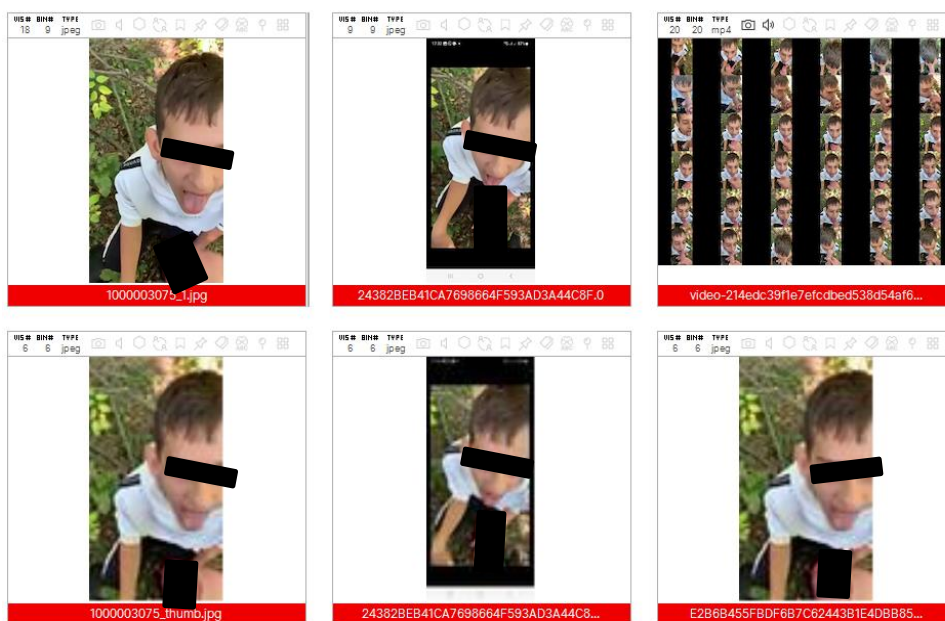
Az elemzés során megállapítást nyert, hogy a telefonkészüléken minden egyes felvétel többszörösen duplikált, ténylegesen 20.329 db kép- és videófájl van az eszközön, melyből 9 db a gyermekpornográf felvétel, 20.320 db az OK kategóriába sorolható. A 9 db felvételtől 8 db kép, és 1 db felvétel videó.

Az alábbi felvételek voltak az eszközön:

3-as kategória: 12. életévét be nem töltött személy sérelmére nem sanyargatást és nem erőszak alkalmazását, illetve 12-18. életév közötti személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy) – Btk. 204. § (2) a) és Btk. 204. § (2) d)



5-ös kategória: 14-18. életév közötti személy sérelmére nem sanyargatást és nem erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy) – Btk. 204. § (5)



Összegzés

A fenti eszköz vizsgálata során megállapítást nyert, hogy azon összesen **9 db** binárisan egyedi gyermekpornográf felvétel található, melyek közül 8 db kép, és 1 db videó.

A 9 db gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvétel közül összesen 3 db 12 életévét be nem töltött személyt ábrázol, ami alapján Mohácsi Edmond Kálmán terhére a Btk. 204. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő gyermekpornográfia büntettének megalapozott gyanúja állapítható meg.

Az eszközökön talált, a feljegyzésben példaként feltüntetett, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló tartalmakon a nemi szervek kitakarását hatóságunk végezte.

A feljegyzés PDF formátumban, valamint a gyermekpornográf felvételek elérési útvonalait, hash kulcsait tartalmazó Excel táblázatok optikai adathordozóra írva jelen feljegyzés mellékleteként kerülnek elhelyezésre az iratban.

A gyermekpornográf felvételek nem kerülnek külön adathordozóra kimentésre, azonban hatóságunk az eszközökről készített mentéseket és elemzéseket a jogerős ítélet meghozataláig megtartja, és szükség esetén az ügyészség, illetve a bíróság rendelkezésére bocsátja.

Budapest, időbélyegző szerint

Szabó Bence r. szds.

Szigeti György r. őrnagy
alosztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29022/805-71/2022.bü.

